

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты!

Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться Заказчиком и заключить Договор на получение платных услуг с Исполнителем, Справки можно получить по e-mail: levchenko.realty@gmail.com

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА:
предложение заключить договор на получение
информационно-консультационных услуг**

г. Оренбург

В редакции от 24 июля 2025 года

Настоящей публичной офертой (далее - «Оферта») **Индивидуальный предприниматель Левченко Максим Олегович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»**, с одной стороны, предлагает заключить договор на получение информационно-консультационных услуг на нижеуказанных условиях Оферты, с любым отозвавшимся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, именуемым в дальнейшем **«Заказчик»**, с другой стороны, на следующих условиях:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Договор, настоящий договор – публичное предложение (Оферта) - договор на получение информационно-консультационных услуг на условиях, изложенных ниже.

1.2. Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Левченко Максим Олегович (ИНН 561142026777).

1.3. Заказчик/Участник – обладающее право- и дееспособностью физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также юридическое лицо.

1.4. Услуги – информационно-консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности (ведения предпринимательской деятельности) и управления под единым названием «База. Клуб», реализуемые в различных форматах (п. 2.2.1.). Исполнитель самостоятельно выбирает способы и методы оказания Услуг, а также утверждает график оказания Услуг уточняет и корректирует по своему усмотрению, реализация п. 4.6. Договора Заказчиком обязательна.

1.5. Материалы, Результаты интеллектуальной деятельности – разработанные Исполнителем и/или третьими лицами результаты интеллектуальной деятельности, авторское право на которые принадлежит Исполнителю, в том числе, но не ограничиваясь, чек-листы, шаблоны документов, инструкции, таблицы, приложения, примеры заполнения документов, блок-схемы, презентации, информационно-консультационные записи выступлений специалистов, а также другие материалы, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания Услуг.

1.6. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора, осуществляемое в соответствии с условиями, установленными Договором. Совершая действия по акцепту настоящей публичной Оферты, Заказчик подтверждает свою правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем.

1.7. Стоимость Договора – цена (стоимость) выбранной Заказчиком Услуги по настоящему Договору.

Стоимость каждой Услуги указывается на Сайте.

1.8. Платформа - автоматизированная система в интерактивном режиме, используемая Исполнителем для оказания Услуг по Договору, исключительные права на которую могут принадлежать третьему лицу. Исполнитель оставляет за собой право выбора любой платформы для размещения Материалов и оказания Услуг, в том числе право использовать для этих целей доступные социальные сети и/или Программное обеспечение.

1.9. Личный кабинет — закрытый раздел Платформы, который позволяет Заказчику получить доступ к материалам, записям консультаций, готовить/заполнять и передавать на проверку документы и иные материалы в рамках консультаций, получать обратную связь в пределах, предусмотренных возможностями Платформы.

1.10. Персональные данные - информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю во время процедуры регистрации (заполнения формы заказа) на Сайте и/или иным способом. Это информация, которая указывает лично Заказчик (ФИО, телефон, e-mail, иная контактная информация и другие сведения, которые могут быть обоснованно отнесены к такой информации). Указание Персональных данных является необходимым условием акцепта настоящей Оферты.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА). ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном объеме. Только в этом случае предлагаемый Договор является заключенным между Исполнителем и Заказчиком. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не допускаются. Заключение Договора между Сторонами осуществляется путем акцепта Оферты Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.

2.2. Перечень Услуг по настоящему Договору включает следующие:

2.2.1. Информационно-консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности (ведения предпринимательской деятельности) и управления под единым названием «База. Клуб» (далее - «Клуб»). Услуги реализуются в различных форматах, в т. ч. в виде доступа к Материалам, а также предоставлением возможности участия в тематических семинарах, курсах, мастер-классов и т.п, проводимых в рамках Клуба. Срок оказания Услуг составляет 1 (один) календарный месяц с момента начала оказания таких услуг, с возможностью продления срока на 1 (один) календарный месяц, при условии предварительной оплаты продленной услуги. Начало оказания услуг указано в п.4.5. настоящей Оферты.

2.3. Состав предлагаемых Исполнителем Услуг, темы и форматы Услуг, конкретный перечень мероприятий с указанием времени и места проведения публикуется на Сайте /Платформе Исполнителя.

2.4. По истечении срока оказания Услуг, указанных в п.2.2. настоящей Оферты, Заказчик исключается из информационных чатов, доступ к Материалам и к Личному кабинету на Платформе Исполнителя закрывается.

2.5. Заказчик проинформирован, понимает и подписанием Договора выражает свое безоговорочное согласие, что Исполнитель в рамках настоящего Договора не оказывает образовательные услуги. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, не предполагают получение Заказчиком

образования в соответствии с государственными стандартами РФ, достижения установленных государством образовательных цензов, либо дополнительного профессионального образования.

2.6. В случае, если получателем Услуг является третье лицо - Участник, отличное от Заказчика, такое лицо должно быть поименовано Заказчиком при акцепте Оферты. В отношении Участника Договор признается договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), третье лицо считается ознакомленным с содержанием Договора и принявшим все условия предоставления Услуг по настоящему Договору. Оплата Услуг в указанном случае должна производиться Заказчиком за Участника.

2.7. Исполнитель и Заказчик согласились считать целью заключения Договора предпринимательство вне зависимости от статуса Заказчика (Участника). Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что отношения сторон по Оферте (Договору) не регулируются нормами законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, поскольку предмет оказания услуг не связан с личными нуждами, а направлен на предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли Заказчиком (Участником).

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)

3.1. Заказчик для получения Услуг Исполнителя на основании Договора должен акцептовать настоящую Оферту. Для этого Заказчик должен выбрать соответствующую Услугу на Сайте, заполнить форму заказа и полностью предварительно оплатить Услуги Исполнителя.

3.2. При подаче Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные:

3.2.1. минимальные данные при подаче Заявки:

наименование услуги, которые Заказчик намерен получить;

имя, фамилия и отчество (при наличии) Заказчика;

наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения (для Заказчика – юридического лица, индивидуального предпринимателя);

адрес электронной почты (e-mail) Заказчика;

номер мобильного телефона Заказчика/ представителя Заказчика - юридического лица.

В случае если получателем Услуг является лицо, отличное от Заказчика, при подаче Заявки указываются аналогичные сведения об Участнике.

3.2.2. Полные данные Заказчика (включая паспортные данные, сведения о дате рождения) предоставляются Заказчиком после акцепта Оферты до начала оказания Услуг.

3.2.3. Заказчик (Участник) в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку Исполнителем (включая получение от Заказчика и/или любых третьих лиц, с учетом требований, определенных данным законом) персональных данных Заказчика и подтверждает, что, давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах. Согласие дается Заказчиком, в соответствии с Политикой обработки персональных данных от “24” мая 2025 г., текст которой размещен в Сети Интернет по адресу

https://drive.google.com/file/d/1c5ULNo3AiyO8q8n8iMcxf6oXpOOYVxbT/view?usp=drive_link, для целей заключения с Исполнителем Договора и его дальнейшего

исполнения, оказания Исполнителем Услуг, участия в проводимых акциях, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заказчика или других лиц и распространяется на фамилию, имя, отчество, адрес и любую иную информацию, относящуюся к личности Заказчика, доступную либо известную в любой конкретный момент времени Исполнителю.

3.3. Стоимость Услуг Исполнителя (стоимость Договора) определяется им в одностороннем порядке в виде ежемесячной абонентской платы согласно выбранного тарифа и указывается в рублях РФ на Сайте Исполнителя или направляется Заказчику через электронную почту и/или мессенджеры после получения от него заявки на Услуги Исполнителя, либо указывается в направляемом Заказчику счете на оплату или по ссылке на иной ресурс приема платежей.

3.4. Абонентская плата по настоящему Договору состоит из:

3.4.1. Тариф «Автоматическое продление» - 1 990 (одна тысяча девятьсот девяносто) рублей. Стоимость данного тарифа сохраняется за Заказчиком в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента внесения первой оплаты по данному тарифу при соблюдении условий автоматического продления на срок указанный в п. 2.2.1., в случае нарушения таких условий Заказчик лишается возможности оплатить данный тариф в течении 6 месяцев с момента установленного нарушения по автоматическому продлению.

3.5. Исполнитель может предоставить Заказчику скидку на оплату Услуг, в этом случае стоимость Услуг Исполнителя определяется как сумма всех оплат, поступивших от Заказчика или других лиц в счет оплаты за Заказчика по настоящему Договору.

3.6. Стоимость Услуг может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте /Платформе Исполнителя и не распространяется на Услуги, оплаченные Заказчиком к моменту опубликования новой стоимости. Общая стоимость оплаченных Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Датой вступления в силу новой стоимости считается дата ее опубликования на Сайте /Платформе Исполнителя.

Заказчик понимает и соглашается с тем, что, в случае, если с момента оформления Заявки Заказчиком на Сайте Исполнителя до момента фактической оплаты Заказчиком выбранного им тарифа стоимость соответствующего тарифа была увеличена Исполнителем и опубликована на Сайте Исполнителя, то Заказчик обязуется оплатить новую стоимость тарифа или отказаться от акцепта настоящего Договора. Подача заявки не является фактом фиксации стоимости.

3.7. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком при подаче Заявки одним из следующих способов:

- перечислением на расчетный счет Исполнителя либо уполномоченного Исполнителем лица, в том числе посредством интернет-банкинга через платежные системы, в случае перечисления средств посредством платежных систем Заказчик подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами приема платежей платежной системы <https://pay.yandex.ru/>, <https://www.tbank.ru/>, <https://www.sberbank.com/>, <https://pay.alfabank.ru/>, и других платежных систем, используемых Исполнителем; а также подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми правилами используемого Исполнителем для оказания услуг по Договору онлайн-сервиса (Платформы) <https://winwinbot.ru/>, и других онлайн-сервисов, используемых Исполнителем для оказания услуг по Договору;

- с помощью кредитных средств банковских, кредитных или микрофинансовых организаций, указанных на сайте Исполнителя, к которым, в частности, могут относиться рассрочки/кредиты для Заказчиков от организаций-партнеров Исполнителя, Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком кредита Заказчику, а также за отказ банка в предоставлении кредита Заказчику. Также Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, третьими лицами за любые убытки, в том числе упущенную выгоду, ущерб, кредиты, займы, задолженности и т.п., которые были понесены/взяты Заказчиком;
- иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем или уполномоченным Исполнителем лицом. При этом Сторонами согласовано и понятно Заказчику, что в случае осуществления Заказчиком оплаты услуг Исполнителя с помощью кредитных средств банковских, кредитных и/или микрофинансовых организаций действуют следующие ограничения и условия;
- стоимостью услуг считается тело долга в кредитном договоре;
- банковские, кредитные и/или микрофинансовые организации должны являться организациями - партнерами Исполнителя;
- Заказчик информирован об его самостоятельных обязательствах по кредиту;
- Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления банком кредита Заказчику, а также за отказ банка в предоставлении кредита Заказчику;
- Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и третьими лицами по кредиту Заказчика, в т.ч. за любые убытки, в том числе упущенную выгоду, ущерб, займы, задолженности и т.п., которые были понесены/взяты Заказчиком;
- Стороны признают независимость кредитного и настоящего договоров.

Нажимая на Сайте кнопку «оплатить» или иную, аналогичного назначения, Заказчик соглашается со всеми условиями Оферты (Договора).

Иной порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения акций (специальное предложение, информация о котором может быть размещена на Сайте), а также в иных случаях, после дополнительного согласования с Исполнителем.

3.8. Оферта (Договор) считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента оплаты Заказчиком стоимости Договора, в том числе с использованием кредитных средств. Датой оплаты является день поступления на расчетный счет Исполнителя или уполномоченного Исполнителем лица денежной суммы в размере 100% (сто процентов) стоимости Оферты (Договора).

3.9. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчик должен использовать именную банковскую карту, поскольку возврат денег, в случаях, предусмотренных Офертой, производится только на основании личного заявления держателя банковской карты, с которой поступила оплата и на счет данной карты.

3.10. Расчёт времени (сроков) для совершения предусмотренных Офертой действий производится по московскому времени независимо от местонахождения Заказчика.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Оказание Услуг Исполнителем осуществляется дистанционно (онлайн) с использованием сети Интернет и программного обеспечения (специализированная программа просмотра страниц телекоммуникационной сети Интернет (браузеры Google Chrome, Internet Explorer, FireFox и аналогичные им), для доступа к информационным ресурсам и иные программы для обработки

предоставляемой информации (например, программа Zoom, Яндекс.Телемост, приложение Chatium). Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем Услуг по настоящему Договору дистанционно полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться Услугами, оказываемыми таким способом.

4.2. Заказчик (Участник) в процессе получения Услуг по Договору обязуется соблюдать Правила, указанные в Приложении №1 к настоящей Оферте, а также:

4.2.1. не размещать на Сайте персональные данные третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты), а также не собирать и не извлекать какие-либо персональные данные третьих лиц, включая пользователей Сайта/Платформы;

4.2.2. не загружать, не передавать или любым другим способом не размещать и/или не распространять ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему законодательству РФ, в т.ч. которые нарушают права интеллектуальной собственности, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, представляют собой рекламу и т.д.;

4.2.3. не нарушать права третьих лиц и/или не причинять им вред в любой форме;

4.2.4. не загружать, не передавать или любым другим способом не размещать и/или не распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), схемы «пирамид», многоуровневого (сетевое) маркетинга, системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма счастья», а также не использовать Сайт/Платформу для участия в этих мероприятиях, и/или не использовать сервисы Исполнителя, для перенаправления пользователей на страницы других доменов.

4.2.5. не загружать, не передавать или любым другим способом не размещать и/или не распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.

4.2.6. в случае предоставления в ходе оказания Услуг доступа Заказчику к закрытым чатам в мессенджерах, в которых действуют правила, обязательные к соблюдению всеми Заказчиками, Заказчик обязуется соблюдать указанные правила, проявлять уважение к Исполнителю и другим Заказчикам при общении в закрытых чатах, общаться корректно и цензурно; запрещаются разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление других участников и/или Исполнителя, отклонение от темы консультаций, реклама, нецензурные высказывания, а также иные нарушения законодательства РФ. В случае нарушения Заказчиком обязательств, указанных в настоящем пункте, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящей Оферты, прекратить оказание Заказчику Услуг (отзыв Оферты) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе в п. 6.4 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без получения отдельного согласия Заказчика для исполнения обязательств по Договору, самостоятельно определять

формы и методы оказания Услуг в рамках Клуба, в том числе, но не ограничиваясь, касающиеся способов изложения и/или представления информационных Материалов, а также вносить изменения в Материалы, предоставляемые по настоящему Договору в рамках оказания Услуг, изменять в одностороннем порядке график размещения Материалов, проведения консультаций, не меняя при этом установленную периодичность их проведения, а также менять и дополнять содержание Материалов и консультаций, при сохранении объема предоставляемых Услуг. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает и дает свое согласие на то, что с целью успешного и эффективного оказания Услуг, в рамках Клуба, Исполнитель осуществляет мероприятия по подготовке реализации указанной Услуги, в связи с чем расходы понесенные по таким мероприятиям признаются фактически понесенными расходами исключительно в интересах Заказчика.

4.4. Подписывая настоящий Договор Заказчик понимает и принимает, что Услуги оказываются одновременно нескольким Заказчикам.

4.5. Доступ к Услугам предоставляется Заказчику после внесения 100% оплаты Услуг. Для этого Заказчику направляются ссылки для вступления в Telegram-канал Клуба.

4.6. В Личном кабинете Заказчика на Платформе и/или в общем закрытом чате (при его наличии) помимо доступа к выбранным Услугам и Материалам, Исполнитель размещает информацию о «месте» (Zoom, Яндекс-телемост и т.п.) и времени проведения онлайн-консультаций, производит обновления записей онлайн-консультаций и размещает иные сообщения, имеющие отношение к Услугам. Информация по отдельным мероприятиям в рамках оказания Услуг может быть также дополнительно направлена на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при оплате Услуг Исполнителя. Заказчик самостоятельно следит за всеми обновлениями и изменениями информации, размещаемой в Личном кабинете и/или в общем закрытом чате и касающейся оказания Услуг по Договору.

4.7. Заказчик уведомлен, что эффективность оказания Услуг и взаимодействия с Исполнителем обеспечивается, прежде всего, самим Заказчиком. Заказчик согласен добросовестно выполнять все действия, предложенные Исполнителем в рамках оказания Услуг, выполнять рекомендации Исполнителя в рамках оказания Услуг по настоящему Договору в рамках консультаций и так же понимает, что принимает на себя полную ответственность и самостоятельно несет риски, связанные с решениями, которые принимаются Заказчиком в его предпринимательской деятельности.

4.8. Услуги считаются оказанными с момента предоставления Заказчику логинов, паролей и другой необходимой информации для получения доступа к Клубу и его закрытым разделам. Услуги считаются принятыми без составления Актов об оказании услуг при отсутствии письменного мотивированного отказа от принятия Услуг, заявленного Заказчиком в течении 3 (трех) календарных дней с даты предоставления доступа к Клубу. Исполнитель вправе направлять Заказчику указанные ранее Акты об оказании услуг (далее - Акт), определяя периодичность по своему усмотрению и указывая объем фактически оказанных за выбранный Исполнителем период услуг, по адресам электронной почты Заказчика, указанным в Заявке, по телефону, включая сервисы коротких сообщений (в том числе, WhatsApp, Telegram) или с использованием популярных систем ЭДО. В этом случае Акты, полученные Сторонами одним из указанных способов, считаются юридически значимыми для целей Договора. При ненаправлении Заказчиком мотивированного отказа от принятия Услуг в течение 1 (одного) дня с даты получения Акта, Акт считается подписанным Заказчиком по истечении указанного в настоящем пункте срока, а услуги, указанные в Акте, считаются

оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме без возражений по качеству и стоимости.

4.9. Исполнением обязательства по оказанию Услуг считается факт предоставления Заказчику доступов к Telegram-каналу Клуба и другой необходимой информации для получения доступа к Клубу и его закрытым разделам. В случае, если Заказчик не принимал участие в консультациях и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем в ходе оказания Услуг, реализуемых в различных форматах, обязательства Исполнителя по оказанию таких Услуг считаются выполненными в полном объеме и в сроки, когда такие Услуги должны были быть оказаны.

Если Заказчик воспользовался Услугой, то есть принял от Исполнителя полное или частичное исполнение по Договору, он не вправе ссылаться на то, что Услуга ему не была оказана.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о предстоящем изменении любых данных, указанных в Заявке, а также предоставленных Исполнителю в процессе исполнения Договора, в письменной форме через свой e-mail, указанный в Заявке.

5.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика об изменении своих контактных данных в письменной форме по электронной почте и путем размещения информации на Сайте.

5.3. Исполнитель вправе изменять график оказания Услуг, заблаговременно предупреждая об этом Заказчика согласно п.4.6. Договора.

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора до начала оказания Исполнителем Услуг, при этом возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на основании письменного заявления Заказчика с учетом удержания фактически подтвержденных расходов Исполнителя, в силу ст.782 ГК РФ. При этом Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50% от общей стоимости Услуг, указанных в п.2.2 настоящего Договора, в случае подтвержденного факта использования Заказчиком базы данных, полученных Заказчиком в ходе оказания Исполнителем Услуг.

5.5. Суммы, удерживаемые Исполнителем от общего размера уплачиваемой Заказчиком стоимости оказания Услуг по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами как суммы фактически понесенных Исполнителем расходов и фактически оказанных Услуг.

5.6. Все обращения, претензии и жалобы, равно как и заявления о возврате денежных средств принимаются только в виде сканированного образа документа, собственноручно подписанного Заказчиком, который направляется им по адресу электронной почты: levchenko.realty@gmail.com.

5.7. Заявления, связанные с возвратом денежных средств должны содержать следующую информацию:

- наименование адресата и данные Заказчика;
- сумма оплаты Услуг, дата перечисления и копия платежного документа по переводу денежных средств;
- реквизиты для перевода денежных средств;

- приложения, подтверждающие какие-либо факты, имеющие значение для принятия Исполнителем решения об осуществлении возврата денежных средств;
- дата, подпись и расшифровка.

5.8. Все обращения и приложения к ним подлежат рассмотрению в виде копии образа документа только в формате PDF или JPEG.

5.9. Срок рассмотрения обращения (п. 5.6.) составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней, по результатам такого рассмотрения Исполнитель оформляет Акта сверки расчетов.

5.10. На основании Акта сверки расчетов Исполнитель направляет в адрес Заказчика сообщение о результатах рассмотрения обращения.

5.11. Денежные средства подлежащие возврату перечисляются Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления в адрес Заказчика сообщения о результатах рассмотрения обращения на счет Заказчика, с которого производилась оплата Услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не несет ответственность за задержку перевода денежных средств после списания денежных средств со счета Исполнителя при правильности реквизитов Заказчика для осуществления возврата, указанных в Заявлении. В случае задержки перевода денежных средств Заказчику следует обратиться в свою банковскую/кредитную/платежную организацию для уточнения деталей перевода.

5.12. В случае получения уведомления об одностороннем отказе Заказчика от настоящего Договора и/или заявления о возврате денежных средств, доступ к Материалам, и Услугам для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Исполнителем указанных в настоящем пункте документов.

Заявление Заказчика о возврате денежных средств также считается отзывом ранее данного Акцепта. В случае одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора в связи с нарушением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, доступ Заказчика к Материалам и Услугам прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заказчиком уведомления об одностороннем отказе Исполнителя от Договора.

5.13. В случае если Услуги Исполнителя оплатило третье лицо, то возврат денежных средств по заявлению Заказчика и третьего лица, может быть произведен на реквизиты третьего лица, которые были указаны при оплате Услуг Исполнителя. В случае возврата денежных средств Исполнителем на счет третьего лица, обязанность по возврату денежных средств Заказчику считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя. Все возникшие вопросы после возврата денежных средств на счет третьего лица, оплатившего Услуги Исполнителя за Заказчика, Заказчик и третье лицо разрешают самостоятельно.

5.14. В случае, если оплата Услуг Исполнителя осуществлялась Заказчиком одним из следующих способов: с помощью кредитных средств банковских, кредитных или микрофинансовых организаций, указанных на сайте Исполнителя, к которым, в частности, могут относиться рассрочки/кредиты для Заказчиков от организаций-партнеров Исполнителя, то возврат средств осуществляется в адрес агента кредитной организации или непосредственно кредитной организации. Далее кредитная организация перечисляет возвращенную сумму на счет Заказчика в соответствии с условиями кредитного договора. Дальнейшее урегулирование финансовых вопросов и претензий осуществляется между Заказчиком и соответствующей кредитной организацией.

5.15. В случае если условием допуска к участию в Мероприятии является прохождение

соответствующего собеседования либо анкетирования, и Заказчик предоставляет Исполнителю недостоверную информацию о себе и своем бизнесе, а также предоставляет другие недостоверные данные по вопросам собеседования и/или анкетирования, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуг в любое время с даты обнаружения недостоверности предоставленной информации.

5.16. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуг в случаях, указанных в настоящем Договоре, а также Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке с Заказчиком настоящий договор, в случае неоплаты Заказчиком за оказываемые услуги с последующим взысканием фактически понесенных расходов в интересах Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящей Офертой. В случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (подачи заявки и оплаты Услуг Исполнителя) Договор признается незаключенным.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты со стороны Заказчика.

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор).

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком по настоящему Договору, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Заказчика. Под существенным нарушением условий настоящего Договора понимается любое нарушение Заказчиком авторских прав, регламентированных действующим законодательством РФ об авторском праве, в том числе однократное нарушение Заказчиком раздела 8 настоящего Договора, а также нарушение Заказчиком обязательств, указанных в п.4.2. настоящего Договора.

6.4.1. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в разделе 8 и п.4.2., Исполнитель вправе потребовать от Заказчика (Обучающегося) уплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду. Указанные штрафные санкции не освобождают Заказчика от обязанности прекратить нарушение прав и возместить убытки, понесенные Исполнителем в результате такого нарушения. Штраф подлежит выплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком требования от Исполнителя.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку. При этом такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка Заказчика

оказанных Исполнителем Услуг не являются основанием считать Услуги неоказанными или оказанными ненадлежащим образом.

6.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг по Договору в случае если причиной ненадлежащего оказания Услуг явилось несоблюдение Заказчиком требований, предъявляемых к технической инфраструктуре (каналы связи общего пользования, действия служб, предоставляющих доступ Заказчика к Услугам).

6.7. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при исполнении настоящего Договора.

6.7. В случае, если Заказчик осуществил вход на Платформу с нескольких аккаунтов, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, который подлежит выплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком требования от Исполнителя.

6.8. Заказчик несет ответственность за копирование курсов и (или) модулей без согласия Исполнителя и для целей, не предусмотренных настоящей Офертой в том числе с целью получения выгоды из корыстных побуждений. В таком случае Заказчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, который должен быть выплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от Исполнителя. В случае неуплаты штрафа Исполнитель вправе начать процедуру судебного взыскания штрафа без претензионном порядке.

6.9. Если Заказчик предоставит доступ к своему личному кабинету на Платформе третьим лицам, Исполнитель имеет право потребовать штраф в размере 100 000 рублей, который должен быть уплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком требования от Исполнителя. В случае неуплаты штрафа Исполнитель вправе начать процедуру судебного взыскания штрафа без претензионном порядке.

6.10. Заказчик несет полную ответственность за любые нарушения авторских прав Исполнителя, связанные с использованием предоставленных материалов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются Сторонами путем переговоров, а также в претензионном порядке.

Претензионный порядок разрешения спора Сторон заключается в направлении письменной претензии с приложением документов, обосновывающих претензионные требования, на e-mail соответствующей стороны с дублированием претензии заказным письмом. В случае непредставления Заказчиком документов, обосновывающих претензионные требования, Исполнитель вправе отказать в рассмотрении претензии. Срок ответа на претензию не должен быть более 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит разрешению в судах общей юрисдикции города Оренбург, в Арбитражном суде города Оренбург.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Все Материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания Услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время

проведения консультаций, признаются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя. Все права на указанные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Исполнителю.

8.2. Заказчик вправе использовать Материалы и записи консультаций, полученные в результате оказания Услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные им во время проведения консультаций, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает Исполнитель, исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.

8.3. Осуществлять в ходе оказания Услуг фото- и видеосъемку и (или) аудиозапись возможно только с письменного разрешения Исполнителя. Заказчик не вправе копировать как полностью, так и частично, аудио- и видеозаписи консультаций, Мероприятий, а также вести ретрансляцию консультаций, Мероприятий и иных Услуг, оказываемых Исполнителем. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, что влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик (Участник) дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения, вошедшего в Материалы, указанные в настоящем разделе. В случае несогласия Заказчика с использованием его изображения, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме по электронному адресу: levchenko.realty@gmail.com.

8.5. Заказчик (Участник) обязуется не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к Личному кабинету в закрытом разделе Сайта, на Платформе, а также обеспечить конфиденциальность ссылок на просмотр Материалов и записей онлайн-консультаций, полученных от Исполнителя по настоящему Договору.

8.6. Заказчик (Участник) обязуется не изменять программную часть Сайта и/или Платформы, с которых осуществляется оказание Услуг, не совершать какие-либо действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта/Платформы, не нарушать нормальную работу Сайта и/или Платформы, не создавать какие-либо препятствия деятельности Исполнителя.

9. ДИСКЛЕЙМЕР

9.1. В процессе получения услуг Заказчику предоставляется ряд действующих проектов, отобранных Исполнителем. На встречах и других мероприятиях проводимые в рамках оказания услуг Исполнитель или третьи лица могут демонстрировать свои методы, способы, решения, а также конкретные инвестиционные проекты. При принятии решения об инвестировании в какой-либо проект, представленный на встречах, мероприятиях или иным способом, Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски за принятие решений и свои действия в рамках последующих договорных отношений в соответствии с законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор заключен в офертно-акцептной форме без подписания Сторонами отдельного письменного документа и действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента окончания оказания Услуг. В части исполнения денежных обязательств, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.

10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком изменять условия настоящей Оферты без специального на то предварительного или последующего уведомления Заказчика. Оферта в новой редакции размещается Исполнителем на Сайте не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления такой Оферты в силу. При этом Заказчик обязан самостоятельно отслеживать актуальность информации и содержания Оферты на Сайте Исполнителя.

10.3. Заполненная на Сайте Заявка Заказчика при акцепте Оферты является неотъемлемой частью Договора. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

10.4. После заключения настоящего Договора Заказчик обязан самостоятельно отслеживать изменения условий Договора, которые могут приниматься Исполнителем в одностороннем порядке.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой (Договором), Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.

Стороны признают юридическую силу:

- за электронными документами направленными по электронной почте (e-mail),
- за электронными документами, подписанными с использованием мобильного приложения «Госключ»,
- за электронными документами, подписанными с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП), сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, выпускающим квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи.
- за электронными документами, подписанными с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписью, предоставляемой Оператором электронного документооборота, которая создается с использованием средств электронной подписи.

10.7. Стороны признают юридическую силу:

- скан-образов актов, соглашений, доверенностей, уведомлений, претензий и иных документов, подписанных Стороной-отправителем и полученных Стороной-получателем по электронной связи, надлежащим оформлением в письменной форме;
- деловой переписки Сторон по электронной связи, как юридический факт совершения Сторонами действий во исполнение Договора.

10.8. Отправка документов, деловая переписка по электронной связи должны осуществляться с использованием адресов электронной почты (e-mail), указанных на Сайте и в Личном кабинете Заказчика, чтобы признаваться достаточными доказательствами факта совершения Сторонами юридически значимых и иных действий, связанных с исполнением Договора.

Такие документы являются документами, составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты), т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам электронной почты, указанным в Договоре. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего рабочего дня.

Приложения:

Приложение No 1 Правила.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ИП Левченко Максим Олегович

ИНН 561142025677

АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974

Р/с 40802810100002784722

к/с 30101810145250000974

Email: levchenko.realty@gmail.com

Приложение No 1
к Публичной оферте (предложению заключить договор
на получение информационно-консультационных услуг)
(в редакции от 24.07.2025 года)

ПРАВИЛА

Введение

Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения высокого уровня репутации каждого резидента, команды и сообщества специалистов рынка недвижимости, а также создания безопасной и экологичной среды для роста и развития всех участников сообщества. Учитывая важность репутации проекта База. Клуб Максима Левченко (далее – Клуб) и её резидентов, настоящим документом устанавливаются основные принципы и нормы поведения в сообществе.

1. Репутация

Репутация является одним из ключевых активов сообщества и Клуба. Это залог долгосрочного успеха, основа доверия и уважения как среди резидентов, так и среди партнёров. Резиденты обязаны осознавать важность соблюдения норм, направленных на поддержание высокого уровня репутации.

2. Безопасность

Соблюдение этических норм является необходимым условием для предотвращения конфликтов и недоразумений. Это обеспечивает безопасность и комфорт для всех участников Клуба. Каждый резидент обязуется соблюдать данные правила для поддержания безопасной среды в сообществе.

3. Рост и развитие

Клуб стремится к созданию позитивной атмосферы, которая способствует личностному и профессиональному росту каждого резидента. Уважение труда друг друга и взаимодействие в рамках сообщества являются основой для успешного развития.

4. Ценности

4.1. Доверие и прозрачность

Взаимодействие на принципах доверия и прозрачности. Каждый резидент должен быть уверен в честности и надёжности других участников, а также команды Клуба. Эти принципы лежат в основе всех процессов взаимодействия.

4.2. Ответственность и соблюдение правил

Каждый резидент Клуба несёт полную ответственность за свои действия и обязуется соблюдать установленные правила и нормы поведения в сообществе.

4.3. Развитие и обучение

Основная задача Клуба - постоянное развитие и обучение участников. Резиденты обмениваются опытом и знаниями, что способствует успеху в бизнесе.

4.4. Честная конкуренция

Резиденты обязаны соблюдать правила честной конкуренции, уважать договорённости и не злоупотреблять доверием других участников. Нарушение данных принципов ведет к применению дисциплинарных мер ответственности, установленных в Клубе.

4.5. Поддержка репутации

Все резиденты обязаны поддерживать положительную репутацию Клуба и его резидентов. Действия, направленные на подрыв репутации сообщества, Клуба или его участников, недопустимы.

5. Гарантия точности и надёжности информации

Резиденты обязаны предоставлять только достоверную информацию о представляемом объекте как в рамках публичной презентации, так и при личном общении. За нарушение данного правила участник может быть удален из Клуба.

6. Корректное поведение на онлайн-мероприятиях

Резиденты обязаны соблюдать установленные нормы поведения на онлайн-мероприятиях, в частности, не прерывать выступление спикера без разрешения модератора. Вопросы должны задаваться в чате или в рамках специально отведённого блока «вопрос-ответ».

7. Уважение к решениям команды

Запрещается публично критиковать решения, принятые командой и/или командой Клуба, а также выражать несогласие с решениями Максима Левченко, тренеров или кураторов Клуба. Нарушение данного правила влечёт за собой расторжение договора Публичной оферты.

8. Уважение к труду и достижениям

Резиденты обязаны уважать труд и достижения как команды Клуба, так и других резидентов.

9. Создание позитивной атмосферы

Запрещено создавать негативную атмосферу в чатах и других каналах общения Клуба. Обратная связь по работе Клуба должна предоставляться в корректной форме через личные сообщения кураторам или другим членам команды.

10. Защита репутации

Любые действия, направленные на нанесение ущерба репутации резидентов, Клуба или его команды, строго запрещены.

11. Соблюдение правил чатов сообщества

Резиденты обязаны соблюдать правила поведения в чатах сообщества, в том числе:

- не публиковать аудиосообщения;
- не отправлять несколько коротких сообщений подряд;
- не создавать отдельные чаты с участниками сообщества;
- не размещать ссылки на мероприятия сообщества в соцсетях;
- не использовать фирменные логотипы Клуба;
- не проявлять неуважение или троллинг;
- не вести дискриминационные дискуссии;
- не размещать негативные отзывы;
- не публиковать объявления о продаже объектов;
- не требовать особого отношения.

Нарушение данных правил влечёт за собой расторжение договора Публичной оферты.

12. Соблюдение договорённостей о делении комиссии

Резиденты обязаны соблюдать договорённости по делению комиссии при совместных сделках. Нарушение данного правила может привести к расторжению договора Публичной оферты в случае невыполнения обязательств.

13. Честность и прозрачность

Резиденты обязаны строго соблюдать правила честности и прозрачности. Любые попытки обмана или злоупотребления доверием влекут за собой расторжение договора Публичной оферты.

14. Запрет на продвижение сторонних программ и продуктов

Запрещается рекламировать или агитировать резидентов сообщества к участию в сторонних курсах и программах, не согласованных с Клубом. Нарушение этого правила влечёт за собой расторжение договора Публичной оферты.

15. Конфиденциальность и уважение личного пространства

Массовая рассылка сообщений в личные чаты участников сообщества запрещена. Нарушение этого правила влечет за собой расторжение договора Публичной оферты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящие Правила являются обязательным к исполнению для всех резидентов. Их соблюдение обеспечивает прозрачность, доверие и безопасность для всех участников сообщества, а также способствует развитию и процветанию бизнеса в рамках сообщества.